

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2558 -
2559/2533

บริษัทพิมายธุรกิจ จำกัด

บริษัทเสถียรชัย จำกัด กับพวก

นายจเร วงศ์ไตรพิพัฒน์ ทนายจำเลยที่

1 ที่ 3 ที่ 4

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ยื่นฎีกา มีเหตุผลทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 136)

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียงบริษัทเสถียรชัยจำกัดว่าจำเลยที่1นายประพัฒน์วงศ์เสถียรชัยว่าจำเลยที่2นายเทียนชัยวงศ์เสถียรชัย ว่าจำเลยที่ 3 และนายครรชิตแช่ตั้ง ว่าจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 316,062.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 300,000 บาท นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 9 มิถุนายน 2529) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน526,562.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 127,128)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 95,104,113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 หรือสองคนหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งสองจำนวนพร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกา หรือถ้าหาประกันสำหรับเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในจำนวนหลัง พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 หรือสองคนหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งสองจำนวนพร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกา หรือถ้าหาประกันสำหรับเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในจำนวนหลัง พร้อม

ดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>